

1523062-58.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Nesse diapasão: "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto" (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523062-58.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523062-58.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2259312/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 20416124 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2880/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2259312 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2259312 - 81º D.P. BELEM, 2880/21/231 - 81º D.P. BELEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO CÉSAR MARÇOLA DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JÚLIO CÉSAR MARÇOLA DE OLIVEIRA narrando que no dia 22 de setembro de 2021, por volta da 10h45, próximo à região da Rua Engenheiro Reinaldo Cajado, Belém, nesta cidade e comarca de São Paulo, o Réu, qualificado à fl. 21, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Gustavo Carvalho Costa, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, o veículo automotor da marca GM/Onix, cor vermelha, de placas BJM-3J56, pertencente à Kátia Regina Pescarolli. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores

(art. 155, §4º, I e IV do CP e artigo 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP).

Decisão recebendo a denúncia no dia 01/10/2021, como se vê de fls. 90/92.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 38/39.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fls. 121/135, alegando sua inocência e requerendo sua absolvição.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04/04/2022 em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas, e ao final colhido o interrogatório do Réu.

Alegações finais do MP apresentadas em audiência, e da defesa por memoriais.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/10, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial no veículo de fls. 110/115, bem como pelo depoimento oral colhido não apenas em sede policial, mas corroborados em sede judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

Em juízo a vítima KÁTIA REGINA afirmou que: “estava trabalhando quando a polícia foi ao escritório para informar que tinham levado o carro, mas não presenciou a conduta. Afirma que tinha estacionado o carro na rua, e no mesmo dia, momentos depois o carro foi recuperado pela polícia. Afirma que o carro estava danificado, com vidro quebrado, painel quebrado e avarias na lataria. Narra que não havia imagens de câmeras no local”.

Destaque-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, ao contrário, possui relevante valor probatório para a apuração de delitos como o presente, ainda mais quando ela se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse diapasão: “PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real – Recurso improvido neste aspecto” (TJSP – Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 – 5ª Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Carlos Biasotti – j. 16/04/09).

Ademais, não restou demonstrada qualquer rusga ou animosidade pretérita entre elas e a parte Ré que pudesse macular o depoimento ou tornar o processo um objeto de vingança pessoal.

Neste sentido:

“Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

A testemunha policial SIMONE disse em juízo que: “estava em patrulhamento, quando populares informaram que duas pessoas estavam furtando o veículo. De posse das informações do veículo, os policiais foram atrás do carro e os avistaram, que tentaram fuga primeiro no carro e depois a pé, quando os policiais conseguiram capturá-los. Afirma que o carro apresentava avarias externas e internas. Afirma ainda que teve apoio de policiais de bicicleta”. O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas a também testemunha policial ALBERTO.

O depoimento policial prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos.

Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do

contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0 - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu JÚLIO CÉSAR que afirmou em sua autodefesa que: "conhece o menor Gustavo que o convidou para ir ao Shopping tomar sorvete. Afirma que ele atendeu o telefone e que ia buscar o carro da sua tia na oficina. Afirma que três minutos depois, o menor voltou com o carro e pegou carona. Afirma que passaram pela guarnição da polícia militar e o menor não parou, quando informou que estavam em fuga, e tentaram correr, quando foram apreendidos pelos policiais". Negou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, §4º, I e IV do CP e artigo 244-B do ECA).

No tocante ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), o Ministério Público requereu a improcedência do pedido contido na denúncia, o que foi seguido pela defesa, e pela ausência de provas, o caso é mesmo de absolvição.

Já quanto ao crime de furto, o cenário impõe condenação.

O furto é crime material e a sua consumação se dá quando há inversão da posse em favor do agente, ainda que por pouco tempo e essa posse não seja mansa e pacífica. Trata-se da adoção da teoria da "amotio" (súmula 582 do STJ aplicada por analogia ao furto). No caso dos autos, restou configurada tal inversão da posse, uma vez que o Réu foi surpreendido pela polícia já fora do local da subtração, na posse mansa e pacífica da res furtiva. Assim sendo, o crime se mostra na modalidade consumada (art. 14, I do CP).

Impossível a aplicação do princípio da insignificância ou do privilégio, tendo em vista que a conduta não foi minimamente ofensiva e o valor dos bens ultrapassa em muito o patamar jurisprudencial de 10% do salário-mínimo para aplicação do referido princípio. Ademais, o Réu é reincidente em crimes patrimoniais o que demonstra que se vale desse tipo de conduta delituosa como meio de vida.

Nesse sentido:

Apelação da Defesa - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Consistentes depoimentos das testemunhas - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Qualificadora bem demonstradas pela prova oral - Prescindibilidade da prova pericial ante o desaparecimento dos vestígios - Reconhecimento da atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância - Bem avaliado em R\$ 329,00 - Conduta que não pode ser considerada insignificante - O valor do item subtraído supera o montante de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Réu que ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime - Aplicação da modalidade privilegiada do delito - Benesse extensível aos réus tecnicamente primários, a teor da jurisprudência do STJ - Pena-base exasperada ante a vida pregressa do réu e sua elevada culpabilidade - Circunstância atenuante da menoridade relativa bem reconhecida - Redução da pena em 1/3 ante o reconhecimento do privilégio - Regime inicial semiaberto mantido - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501350-64.2019.8.26.0201; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Garça - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022) (GRIFEI).

No tocante à qualificadora do arrombamento (destruição de obstáculo - inciso I), dúvidas não há quanto a sua incidência, tendo em vista o laudo pericial no veículo de fls. 107/109 concluiu que: "A peça acima descrita, de acordo com a habilidade e o conhecimento do agente, pode prestar-se para a prática de furto de veículos automotores, pois trata-se de item previamente modificado pelo agente, com o objetivo de substituir o equipamento original de veículos, possibilitando, assim, o

acionamento fraudulento (dar partida) de sistemas de ignição e injeção de veículos automotores; desde que compatível com a marca, modelo e ano do veículo em questão", complementado pelo laudo pericial de fls. 110/115.

Concernente à qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), dúvidas não há que o Réu e o menor Gustavo agiram com liames subjetivos entre si, inclusive se pode ser extraída tal conclusão do depoimento dos policiais, razão pela qual deve incidir o art. 155, §4º, IV do CP.

Não havendo qualquer causa excludente de ilicitude do delito ou de culpabilidade do agente, reconheço a existência do crime, pelo que sua condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

1ª Fase - Jurisprudência tranquila do STJ admite o uso de uma das qualificadoras na primeira fase, quando o furto é duplamente majorado. Assim sendo, utilizo o concurso de agentes para qualificar o crime, e aumento a pena base, pelas circunstâncias do crime, valendo da destruição do obstáculo. Por isso, majoro a pena-base em 1/6 e fixo-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase - Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), tendo em vista que o Réu tinha menos de 21 anos à época do cometimento do crime. Não há circunstâncias agravantes. Assim sendo, volto a pena para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase - Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

O regime inicial a ser cumprido é o ABERTO, tendo em vista sua primariedade, bem como o quantum de pena fixado, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR MARÇOLA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §º 4, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e 10 (catorze) dias-multa, que fixo no mínimo legal, a minguada de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do Réu. Ademais, ABSOLVO o Réu do crime do artigo 244-B do ECA, com base no artigo 386, VII do CPP, ante a ausência de provas cabais do seu cometimento.

Ante a primariedade técnica do acusado, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Concede-se aos réus o direito de recorrer em liberdade, ante a falta dos requisitos da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP.

Não há pedido de indenização, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, razão pela qual deixo de arbitrá-la em observância ao princípio da congruência entre denúncia e sentença.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe, mormente o TRE e o IIRGD e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Intime-se a vítima com base no artigo 201, §2º do CPP.

Custas pelo réu nos termos do artigo 804 do CPP, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA